MARIO & GEORGEA

IMOVEIS - CAMPECHE / RIO TAVARES

ROTEIRO DE SUCESSAO PATRIMONIAL IMOBILIARIA

Para proprietarios no Campeche e Rio Tavares que buscam planejar a transmissao de bens com seguranca.



MARIO & GEORGEA

Corretores e peritos avaliadores · CRECI 73.952F / 46.301F

CUSTOS ENTRE INVENTARIO E DOACAO

A transmissao por inventario incide sobre todo o patrimonio acumulado no momento da abertura da sucessao. Os herdeiros precisam arcar com o imposto estadual de transmissao (ITCMD), custas processuais ou emolumentos de cartorio de notas, alem dos honorarios da advocacia. Quando o processo ultrapassa o prazo legal de abertura, incidem tambem multas sobre o tributo estadual devido.

Na doacao em vida, a tributacao do ITCMD e antecipada e calculada conforme o valor venal de referencia atribuido pela Fazenda Estadual. De acordo com o artigo 108 do Codigo Civil, imoveis com valor superior a trinta salarios minimos exigem escritura publica lavrada em tabelionato de notas. Em seguida, o ato deve ser registrado na matricula junto ao cartorio de registro de imoveis competente.

A diferenca financeira entre os dois caminhos reside na previsibilidade e na forma de pagamento. No inventario, os custos recaem de forma concentrada sobre os herdeiros, muitas vezes bloqueando a liquidez familiar enquanto o processo tramita. Na doacao, as despesas sao programadas pelos proprietarios, eliminando despesas judiciais e litigiantes futuros.

RESERVA DE USUFRUTO VITALICIO

A doacao com reserva de usufruto divide a titularidade do bem em duas partes juridicas distintas. Os filhos recebem a nua-propriedade, que representa o direito de disposicao final daquele imovel. Os doadores retem o usufruto, que confere o direito exclusivo de residir no imovel ou de explorar financeiramente suas locacoes.

Essa estrutura impede que os herdeiros vendam, onerem ou alienem a propriedade sem a anuencia formal dos usufrutuarios. Quando ocorre o falecimento do usufrutuario, a consolidacao da propriedade plena dispensa a abertura de inventario para aquele bem especifico. Basta apresentar a certidao de obito ao cartorio de registro de imoveis e requerer a baixa do gravame na matricula.

CLAUSULAS DE PROTECAO PATRIMONIAL

A escritura de doacao permite a inclusao de clausulas protetivas destinadas a preservar a integridade do patrimonio transferido. A clausula de incomunicabilidade determina que o imovel nao integrara a comunhao de bens decorrente de casamento ou uniao estavel dos herdeiros, independentemente do regime adotado pelo casal. Isso mantem o bem estritamente no nucleo familiar original.

A clausula de inalienabilidade impede que o herdeiro venda ou doe o imovel durante o periodo fixado pelos doadores. Ja a clausula de impenhorabilidade resguarda o imovel contra execucoes decorrentes de eventuais dividas civeis assumidas pelos donatarios, respeitadas as excecoes da legislacao tributaria. O uso combinado dessas ferramentas exige justificativa plausivel expressa na escritura publica.

DOCUMENTOS E CERTIDOES ESSENCIAIS

A estruturacao sucessoria comeca pela conferencia da matricula imobiliaria no cartorio de registro de imoveis da circunscricao. E indispensavel obter a certidao de inteiro teor atualizada com negativa de onus reais e reipersecutorias. Esse documento comprova a titularidade legitima e confirma se ha penhoras, hipotecas ou restricoes pendentes sobre a propriedade.

Em seguida, e necessario levantar a certidao negativa de debitos de IPTU junto a Prefeitura de Florianopolis e as certidoes negativas de tributos federais e estaduais dos doadores. Tambem se exige a expedicao de certidoes de distribuicao de feitos ajuizados na Justica Estadual, Federal e do Trabalho. Essa cautela documental impede questionamentos judiciais relativos a fraude contra credores ou fraude a execucao.

Se voce possui imoveis no Sul da Ilha e quer examinar a regularidade documental das matriculas, fale conosco para analisarmos o caso tecnico da sua familia.